

0039945-82.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... do acusado Amadeu pela prática de roubo majorado.

Com efeito, a materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 8/11 e auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e de reconhecimento fotográfico de fls. 13 de pessoa diversa de Amadeu.

A autoria restou excluída pela palavra da vítima, que disse que os roubadores eram negros e que fugiram.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0039945-82.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0039945-82.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 182/2016 - 33º Distrito Policial - Pirituba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMADEU FERREIRA DA SILVA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

Vistos.

AMADEU FERREIRA DA SILVA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, p. 2º, II, c.c 14, II, do Código Penal, porque no dia 07 de março de 2016, às 02:45, em um ponto de ônibus da Avenida Mutunga 5.000, esquina com a Rua Cangalho, sentido Bairro - Centro, nesta Capital, agindo em concurso com indivíduo do sexo masculino ainda não identificado, previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, tentaram subtrair, para ambos, o celular pertencente à vítima Carlos Alexandre Marin da Silva, conforme autos de reconhecimento fotográfico de fls. 13 e de exibição e apreensão de fls. 15/16.

Após o recebimento da denúncia (fls. 89/90), o acusado foi pessoalmente citado e apresentou resposta à acusação às fls. 114.

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas e realizado o interrogatório do réu.

Ao final, realizaram-se debates orais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente, vez que ao final da instrução criminal não restou demonstrada a responsabilidade do acusado Amadeu pela prática de roubo majorado. Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 8/11 e auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e de reconhecimento fotográfico de fls. 13 de pessoa diversa de Amadeu.

A autoria restou excluída pela palavra da vítima, que disse que os roubadores eram negros e que fugiram.

O acusado Amadeu Ferreira da Silva Neto negou a prática delitiva e disse que tinha perdido seus documentos, que podem ter sido usados pelos bandidos.

Segundo a declaração da vítima, quando estava sentado no ponto de ônibus, no local e data já mencionados, percebeu a aproximação de dois indivíduos, os quais ao chegarem mais perto mencionaram estar armados, com os dois mantendo uma das mãos nas costas para simular tal posse, exigindo da vítima o telefone; a vítima, segundo ela própria, recusou-se à entrega, e informou a um ônibus parar na via pública do outro lado da rua, um dos sujeitos, posteriormente identificado como Amadeu Ferreira, olhou para trás, no que a vítima percebeu que não estavam armados; então a vítima desferiu um soco contra Amadeu, que caiu para trás, levantou-se e correu sentido Cidade de Osasco, enquanto o outro correu em direção à Vila Piauí. Em seguida, um casal de transeuntes, não identificados, se aproximou e disseram que os sujeitos saíram de um veículo estacionado na esquina, o que a vítima comunicou à polícia; após, foi encontrado no porta luvas uma carteira de trabalho pertencente à Amadeu Ferreira da Silva.

Em Juízo, vendo-o, disse que não foi ele o roubador, dizendo que os bandidos eram negros e que fugiram correndo.

Em juízo, os policiais Caio Soares Silva e Flávio Augusto Correa disseram não se recordar da ocorrência referente ao roubo tentado deste processo.

O réu juntou boletim de ocorrência de perda de seu documento pessoal e por isso pode ter sido usado como falsa identidade pelos roubadores, sendo certo que não foi o autor da tentativa de roubo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo Amadeu Ferreira da Silva Neto com fulcro no artigo 386, IV do CPP

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA